

確認論点リスト

公開前にご確認いただきたい法的論点の一覧

サービス名	櫻聘 YingPin(特定技能 求人サイト・中国語圏の求職者向け)
運営者	株式会社パートナー(有料職業紹介事業)
許可番号	11-ユ-301340
入社後支援	パートナー協同組合(特定技能の登録支援機関)
版数	v0 ドラフト
作成日	2026 年 7 月 25 日
ご提出先	顧問弁護士 御中

本書の読み方（凡例）

{ }	事業者が確定・記入する箇所です(薄いグレーの網掛け)。
【要確認】	先生にご確認・ご判断をお願いしたい論点です(黄色のマーカー)。

本書は「①利用規約(下書き)／②プライバシーポリシー(下書き)／③確認論点リスト」の3点セットのうちの1点です。

前提: 本サービスは、株式会社パートナー(有料職業紹介 許可番号 11-ユ-301340)+パートナー協同組合(登録支援機関)が運営する、**中国人求職者向け**の特定技能求人サイトです。中国在住者を取次機関を介さず本サイトで直接募集する方針です。会員側 UI は中国語(簡体字)デフォルト、認証は電話番号+パスワード(SMS なし・WeChat で本人確認)。委託先は Supabase(DB/Auth)・Vercel(ホスティング)・Resend(メール送信)。

本リストは論点の提示であり、最終的な法的判断は顧問弁護士に委ねます。添付の下書き(「利用規約(下書き)」・「プライバシーポリシー(下書き)」)とあわせてご確認ください。

A. 個人情報保護法

A-1. 越境移転 (第 28 条)

- ・ 委託先(Supabase・Vercel・Resend)は日本国外で個人情報を処理し得ます。「委託」であっても外国での処理には第 28 条の規律が別途適用されるという理解の下、次のいずれで対応すべきかご確認ください。
 - － (a) 会員から越境移転の同意を取得(移転先国名・当該国の制度・委託先の措置の情報提供を伴う)
 - － (b) 委託先が「基準に適合する体制」を整備していることを前提に、継続的監督+本人の求めに応じた情報提供で対応
- ・ 前提として、各委託先の**保管リージョンの確定**が必要(特に Supabase プロジェクトが東京リージョンか否か)。

A-2. 委託先の監督 (第 25 条) ・ データ処理契約 (DPA)

- ・ Supabase・Vercel・Resend との DPA 締結状況の確認と、監督体制(第 25 条)として十分か。

A-3. 利用目的・第三者提供

- ・ 「プライバシーポリシー(下書き)」第 3 条の利用目的の記載で公表(第 21 条)として十分か。
- ・ 求人企業への応募者情報の提供が「第三者提供(同意要)」に当たるか、職業紹介の性質を踏まえた整理と、提供のタイミング・範囲・同意の取り方。

A-4. 保有個人データの安全管理措置の公表 (第 32 条・ 外的環境の把握)

- ・ 「外的環境の把握」として、委託先の**保管国名と当該国の制度**を把握したうえでの措置を公表事項に含める必要性・記載粒度。

A-5. 漏えい等報告・本人通知 (第 26 条)

- ・ 電話番号・WeChat ID・住所等を保有するため、漏えい等が生じた場合の**個人情報保護委員会への報告・本人通知**の要否判断基準と体制(時限・フロー)の整備。

A-6. 開示等請求・同意取得

- ・ 開示・訂正・利用停止・削除等の請求手続(本人確認方法・手数料の要否)。
- ・ 規約・プライバシーポリシーへの同意取得方法(登録時のチェック+同意日時・版数の記録で足りるか)。

B. 職業安定法（有料職業紹介事業）

B-1. 国外にわたる職業紹介

- ・ 中国在住者を直接募集する方針について、職業安定法上の「国外にわたる職業紹介」に該当する場合の要件（相手国＝中国の労働法令の遵守、取次機関を要するか否か、厚生労働大臣への届出、相手先国の明示等）。
- ・ 中国国内での募集方法（広告・募集の規制）の適法性。

B-2. 求人等情報の的確な表示（第5条の4）

- ・ 求人情報を正確・最新に保つ義務への対応運用（充足済み求人のクローズ、労働条件の明示、受動喫煙防止措置の明示等）。

B-3. 求人不受理・求人者の適格確認（第5条の6）

- ・ 労働基準法等に違反した求人者からの求人を受理しない体制の要否・整備。

B-4. 手数料・明示義務

- ・ 求職者無料の徹底、求人者からの届出制手数料の取扱い、取扱職種の範囲等・手数料表・苦情処理体制の明示（サイト上での掲示の要否・場所）。
- ・ 実際の雇用主・就業場所を求職者へ明示するタイミング。

B-5. 帳簿保存義務と削除請求の関係

- ・ 求人求職管理簿等の保存義務（2年）と、会員からの削除請求が衝突する場合の整理。「保存対象記録は保存期間満了まで分離保管し、その旨をPPに明示する」という運用（「プライバシーポリシー（下書き）」第7条・第9条）の妥当性。

C. 景品表示法・その他

C-1. 数値表示・無料表示（景表法・優良誤認/有利誤認）

- ・ 「定着率98%以上」等の根拠を示せない数値表示はサイト本体から撤去済み（2026-07トップ改修。「モック／サンプル」等の開発中表記も撤去済み）。今後、実績数値を掲載する場合に必要な根拠資料の水準をご教示ください。
- ・ 現在トップページでは「求職にかかる費用は一切かかりません（0円）」等の無料表示を前面に出しています。求職者から手数料を徴収しない運営実態（職安法32条の3の原則どおり）に基づく事実の表示ですが、景表法（有利誤認）その他表示上の留意点があればご指摘ください。

C-2. 退会・データ消去請求への対応水準

- ・ 当面は管理者による手動対応（会員データの手動削除手順を整備）で足りるか、自動化の要否。

C-3. 補足論点

- ・ 電気通信事業法・外部送信規律: 現状は外部の解析・広告タグを使用していない。将来アナリティクス等を導入する場合の通知・公表義務。
- ・ 登録年齢の下限: 特定技能は原則18歳以上。未成年の登録可否・同意の取扱い。
- ・ 二重主体（株式会社パートナー＝職業紹介／パートナー協同組合＝登録支援機関）の個人情報管理者としての責任分界を会員視点で明確化する記載の要否。

添付・関連資料

- ・ 利用規約 下書き:「利用規約(下書き)」
- ・ プライバシーポリシー 下書き:「プライバシーポリシー(下書き)」
- ・ 事業・運用の背景:「事業計画メモ(社内資料・別途ご提示)」(§12 法務・コンプライアンス)